

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3598/2538

การทำเรือแห่งประเทศไทย
บริษัท ซีแลนด์เซอร์วิส จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 71 เดิม, มาตรา 69, มาตรา 112 เดิม, มาตรา 49, มาตรา 164 เดิม,
มาตรา 193/30, มาตรา 820, มาตรา 824

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ตามข้อตกลงในคำร้องขอนำเรือเข้าท่าภายในอาณาบริเวณของโจทก์ที่จำเลยที่3ในฐานะตัวแทนจำเลยที่1ทำไว้กับโจทก์โดยคำร้องดังกล่าวมีข้อความว่าข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดซึ่งเรือที่นำเข้าได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์เพื่อนำเรือเข้ามาจอดซึ่งข้อความดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยที่1ที่จะยอมรับผิดชอบในผลแห่งการละเมิดที่เรือซัมเมอร์เบย์ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์อันเป็นนิติกรรมอย่างหนึ่งการแสดงเจตนาดังกล่าวย่อมมีผลผูกพันจำเลยที่1และกรณีนี้ไม่มีกฎหมายบัญญัติอายุความไว้จึงมีอายุความ10ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา164 จำเลยที่1เป็นนิติบุคคลต่างประเทศมีสำนักงานสาขาอยู่ในประเทศไทย ถือได้ว่าจำเลยที่1มีภูมิลำเนาประเทศไทยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา71การที่จำเลยที่2ซึ่งเป็นผู้จัดการสาขาของจำเลยที่1ในประเทศไทยและจำเลยที่3ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากจำเลยที่2ให้ติดต่อกับโจทก์แทนจำเลยที่1ทำสัญญากับโจทก์แทนจำเลยที่1จึงไม่ใช่กรณีทำแทนตัวการซึ่งอยู่ต่างประเทศและมีภูมิลำเนาในต่างประเทศอันจะอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา824จำเลยที่2ที่3จึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์เป็นส่วนตัวและการที่

จำเลยที่2และจำเลยที่3เข้าทำการเกี่ยวข้องกับโจทก์เป็นการทำในฐานะที่เป็นตัวแทนของจำเลยที่1จำเลยที่2และจำเลยที่3จึงไม่ต้องร่วมกับจำเลยที่1รับผิดชอบโจทก์

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันรับผิดชอบในกรณีที่เรือซัมเมอร์เบย์ชนท่าเรือของโจทก์เสียหายตามข้อตกลงในคำร้องขอนำเรือเข้าท่าภายในอาณาบริเวณของโจทก์เป็นเงิน 2,650,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสามให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยที่ 2และที่ 3 กระทำในฐานะลูกจ้างของจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัว คดีโจทก์ขาดอายุความ ค่าเสียหายของโจทก์ไม่เกิน100,000 บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่าจำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลต่างประเทศ มีสาขาอยู่ในประเทศไทยโดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้จัดการสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้มีอำนาจทำการแทนจำเลยที่ 1มอบอำนาจให้จำเลยที่ 3 เป็นผู้มีอำนาจลงนามเอกสารและกระทำการเกี่ยวกับบริการทำในนามของจำเลยที่ 1 ตามเอกสารหมายเลข 4เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2530 จำเลยที่ 3 ในฐานะตัวแทนของจำเลยที่ 1ยื่นคำร้องต่อโจทก์ขออนุญาตนำเรือซัมเมอร์เบย์เข้า

มาจอดที่ท่าเรือของโจทก์เพื่อขนถ่ายสินค้าตั้งแต่วันที่ 7 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2530 โดยตกลงยอมรับผิดในผลแห่งการละเมิดซึ่งเรือซัมเมอร์เบย์ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ตามคำร้องขอให้นำเรือเข้าท่าภายในบริเวณของโจทก์เอกสารหมายเลข 5 ต่อมาวันที่ 11 ตุลาคม 2530 เรือซัมเมอร์เบย์ได้ชนท่าเทียบเรือที่ 20 เอบี ของโจทก์เสียหาย ในวันเดียวกันนั้นจำเลยที่ 3 ได้ทำบันทึกรับทราบความเสียหายและยินยอมชดเชยค่าเสียหายให้โจทก์ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ประการแรกมีว่า คดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ คดีนี้โจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสามร่วมกันรับผิดชอบค่าเสียหายแก่โจทก์ตามข้อตกลงในคำร้องขอให้นำเรือเข้าท่าภายในอาณาบริเวณของโจทก์เอกสารหมายเลข 5 มิได้ฟ้องจำเลยทั้งสามว่ากระทำละเมิดต่อโจทก์ ซึ่งตามเอกสารหมายเลข 5 มีข้อความว่า"ข้าพเจ้ารับจะปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยระเบียบความปลอดภัยการใช้ท่าเรือบริการและความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการท่าเรือซึ่งได้ออก ณ กรุงเทพมหานคร โดยการทำเรือแห่งประเทศไทยและชำระค่าภาระตามอัตราค่าภาระการใช้ท่าเรือบริการและความสะดวกต่าง ๆ ของการทำเรือแห่งประเทศไทยและข้าพเจ้ายอมรับผิดในผลแห่งการละเมิด ซึ่งเรือที่นำเข้าได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่การทำเรือแห่งประเทศไทยเพื่อนำเรือเข้ามาจอด"เห็นว่า ข้อความดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 1 ที่จะยอมรับผิดในผลแห่งการละเมิด ซึ่งเรือซัมเมอร์เบย์ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ อันเป็นนิติกรรมอย่างหนึ่งการแสดงเจตนาดังกล่าวย่อมมีผลผูกพันจำเลยที่ 1 เมื่อเรือซัมเมอร์เบย์ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่าเทียบเรือของโจทก์ โจทก์จึงอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 โดยอาศัยเอกสารดังกล่าวได้และกรณีนี้ไม่มีกฎหมายบัญญัติอายุความไว้ จึงมีอายุความ 10 ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 ซึ่งใช้บังคับในขณะที่โจทก์ฟ้องคดีนี้ คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

โจทก์ฎีกาต่อไปว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบต่อโจทก์ และจำเลยที่ 2 ที่ 3 ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์เป็นส่วนตัวด้วย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ มาตรา 824 เพราะจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นตัวการมีภูมิลำเนาในต่างประเทศปัญหา
นี้โจทก์อุทธรณ์ แต่ศาลอุทธรณ์มิได้วินิจฉัยไว้ ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยไปโดยไม่
ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 243(1) ประกอบมาตรา 247 เพราะหากย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์
พิพากษาใหม่ก็จะทำให้คดีล่าช้าโดยไม่จำเป็นเห็นว่า แม้จำเลยที่ 1 จะเป็นนิติบุคคล
ต่างประเทศ แต่ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 มีสำนักงานอยู่ในประเทศไทย ดังนั้น
ย่อมถือได้ว่า จำเลยที่ 1 มีภูมิลำเนาในประเทศไทย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 71 ซึ่งใช้บังคับในขณะที่โจทก์ฟ้องคดีนี้ การที่จำเลยที่ 2 ที่ 3 ทำสัญญา
กับโจทก์แทนจำเลยที่ 1 จึงไม่ใช่กรณีทำแทนตัวการซึ่งอยู่ต่างประเทศและมี
ภูมิลำเนาในต่างประเทศ อันจะอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 824 จำเลยที่ 2 ที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์เป็นส่วนตัว และ
เมื่อจำเลยที่ 2 เป็นผู้จัดการสาขาของจำเลยที่ 1 ในประเทศไทยซึ่งเป็นผู้มีอำนาจ
ทำการแทนจำเลยที่ 1 การที่จำเลยที่ 2 เข้าทำการเกี่ยวข้องกับโจทก์ จึงเป็นการทำใน
ฐานะที่เป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบต่อ
โจทก์ ส่วนจำเลยที่ 3 นั้นเป็นเพียงได้รับมอบอำนาจจากจำเลยที่ 2 ให้มีอำนาจติดต่อกับ
โจทก์แทนจำเลยที่ 1 ได้ตามเอกสารหมาย จ.4 ซึ่งในการยื่นคำร้องขอนำเข้า
ท่าภายในอาณาบริเวณของโจทก์ตามเอกสารหมาย จ.5 นั้น จำเลยที่ 3 ก็ระบุไว้
ชัดเจนว่ากระทำการแทนจำเลยที่ 1 เมื่อจำเลยที่ 3 เป็นเพียงตัวแทนของจำเลยที่ 1
จึงหาต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบต่อโจทก์ไม่ ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ประการสุดท้ายมีว่าจำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบ
ใช้ค่าเสียหายให้โจทก์เป็นเงินเท่าใดซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้นศาลชั้นต้นกำหนดเป็น
ประเด็นข้อพิพาทไว้แต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มิได้วินิจฉัยเพราะเห็นว่าคดีโจทก์
ขาดอายุความและพิพากษายกฟ้อง ศาลฎีกาเห็นควรวินิจฉัยไปโดยไม่ต้องย้อน

สำนวนไปให้ศาลชั้นต้นพิพากษาใหม่ และเห็นว่าโจทก์เสียหายเป็นเงิน 2,650,000 บาท

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 2,650,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2531 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ